

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**BỘ TƯ PHÁP**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI**

\*\*\*\*\*

**THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**Đề tài luận án:** *Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*

**Chuyên ngành:** Luật quốc tế

**Mã số:** 9 38 01 08

**Nghiên cứu sinh:** Lê Thị Bích Thuỷ

**Người hướng dẫn:** PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp và TS. Trần Minh Ngọc

**Cơ sở đào tạo:** Trường Đại học Luật Hà Nội

**TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN**

Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện các vấn đề lý luận, pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm trong pháp luật quốc tế cũng như các vấn đề pháp lý và thực tiễn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm tại Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa kết quả của những công trình nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến đề tài, Luận án đã có những đóng góp mới về phương diện khoa học sau đây:

**Thứ nhất**, luận án đã xây dựng khái niệm sáng chế liên quan đến được phẩm, qua đó, làm rõ những đặc điểm của loại đối tượng này cũng như đặc trưng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm.

**Thứ hai**, luận án đã phân tích một cách hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm, yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

**Thứ ba**, luận án đã phân tích sâu sắc hơn và đánh giá một cách toàn diện, hệ thống những quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số các quốc gia tiêu biểu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến được phẩm và chỉ ra xu hướng phát triển trong tương lai.

**Thứ tư**, luận án đã phân tích một cách tổng thể các vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam theo các nội dung tương ứng của pháp luật quốc tế cụ thể bao gồm: phạm vi và điều kiện xác lập quyền, nội dung quyền, thực thi quyền đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm.

**Thứ năm**, luận án đã tiến hành đánh giá thực tiễn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm từ việc đăng ký xác lập quyền cho đến các biện pháp thực thi bảo vệ quyền. Qua đó, luận án kiến nghị một số giải pháp đề tăng cường hiệu quả trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng này tại Việt Nam trong yêu cầu của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời vẫn đảm bảo được quyền tiếp cận thuốc thiết yếu cho người dân.